第08讲 银行销售及代理销售产品相关法律法规（一）

第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

一、商业银行理财产品涉及的重要法律法规

2018年4月27日

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》简称《资管新规》

2018年9月26日

《商业银行理财业务监督管理办法》简称《理财新规》

2018年12月2日

《商业银行理财子公司管理办法 》（新增）

2016年5月13日

《中国银监会关于规范商业银行代理销售行为的通知》简称《代销通知》

2017年8月23日

《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》 简称《双录规定》

2020年1月25日

《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》，简称《营销宣传行为规范》

- （一）理财产品分类

第八条 商业银行应当根据**募集方式的不同**，将理财产品分为公募理财产品和私募理财产品。

公募理财产品是指商业银行面向**不特定社会公众公开发行**的理财产品。

公开发行的认定标准按照《中华人民共和国证券法》执行。

私募理财产品是指商业银行面向**合格投资者非公开发行**的理财产品。

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只理财产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者依法成立的其他组织：

（1）具有**2年以上**投资经历，且满足**家庭金融净资产不低于300万元人民币**，或者**家庭金融资产不低于500万元人民币**，或者**近3年本人年均收入不低于40万元人民币**；

（2）最近1年末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依法成立的其他组织；

（3）国务院银行业监督管理机构规定的其他情形。

私募理财产品的投资范围由合同约定，可以投资于债权类资产和权益类资产等。

权益类资产是指上市交易的股票、未上市企业股权及其受（收）益权。

第九条 商业银行应当根据**投资性质的不同**，将理财产品分为固定收益类理财产品、权益类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品和混合类理财产品。

固定收益类理财产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于**80%**；

权益类理财产品投资于权益类资产的比例不低于**80%**；

商品及金融衍生品类理财产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于**80%**;

混合类理财产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类理财产品标准。

非因商业银行主观因素导致突破前述比例限制的，商业银行应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的**15个交易日内**将理财产品投资比例调整至符合要求，国务院银行业监督管理机构规定的特殊情形除外。

第十条 商业银行应当根据**运作方式的不同**，将理财产品分为封闭式理财产品和开放式理财产品。

封闭式理财产品是指有确定到期日，且自产品成立日至终止日期间，投资者不得进行认购或者赎回的理财产品。

开放式理财产品是指自产品成立日至终止日期间，理财产品份额总额不固定，投资者可以按照协议约定，在开放日和相应场所进行认购或者赎回的理财产品。

233网校 www.233.com 版权所有

（更多资料+VX：9579293）